Estratégia Concursos

Aula 07

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Contabilidade Geral

Autor:

Filipe Magalhães, Júlio Cardozo

17 de Janeiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) O que é mais cobrado no assunto - Patrimônio Líquido - Cebraspe 3

2) Roteiro de Revisão - Patrimônio Líquido 5

3) Apostas Estratégicas - Patrimônio Líquido 21

4) Questões Comentadas - Patrimônio Líquido - Cebraspe 22

5) Questionário de Revisão - Patrimônio Líquido 38

6) Lista de Questões - Patrimônio Líquido - Cebraspe 42

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Comentários sobre o Cebraspe/Unb (CEBRASPE)

Pessoal, dentro do assunto trabalhado hoje, o Cebraspe se destaca pela forte cobrança dos artigos da lei 6404/76 que tratam das demonstrações contábeis obrigatórias, regras gerais de elaboração das demonstrações contábeis, como, exercício social, classificação de acordo com o ciclo operacional, estrutura do balanço patrimonial e definições dos respectivos grupos.

O Cebraspe também tem uma cobrança muito grande em cima do funcionamento do Patrimônio Líquido, Reserva de Lucros, Reservas de Capital.

Como última dica inicial, o Cebraspe gosta muito de cobrar transações com Ações em Tesouraria. Lembramos que tais operações não afetam o Resultado.

Vejamos mais algumas observações:

BALANÇO PATRIMONIAL

Pessoal, o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil mais importante e Cebraspe tem cobrado a sua estrutura e elaboração com detalhes, vejam:

- Definição e classificação de elementos do Ativo, Passivos e Patrimônio Líquido;
- Diferenciação entre Circulante e Não Circulante;
- Art. 175 a 204 da lei 6404/76 e CPC 26;
- Funcionamento do Patrimônio Líquido;
- Transações com Ações em Tesouraria.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O que é mais cobrado dentro do assunto?

Com base no que é mais cobrado pele Cebraspe, fizemos o seguinte levantamento sobre como esses temas são cobrados:

Quando falamos de Patrimônio Líquido, os assuntos mais cobrados pela banca foram:

Tema	% Cobrança
Reservas de lucros	35,89%
Reservas de capital	14,11%
Capital Social (Subscrito, a Realizar, Realizado)	11,90%
Ajuste de Avaliação Patrimonial	10,89%
Ações em tesouraria	8,67%
Lucros e Prejuízos Acumulados	6,45%
Reserva de reavaliação (extinta)	6,05%
Ações (ágio na emissão, reembolso, resgate, amortização)	3,83%
Outras contas do PL	2,22%
Total	100,00%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido representa a riqueza própria da entidade e possui como fontes básicas os recursos dos sócios e os lucros auferidos pela entidade.

Conceito E Estrutura

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ANTES LEI 11.638/07	APÓS LEI 11.638/07 E LEI 11.941/09
Capital Social	Capital Social
(-) Capital a Realizar	(-) Capital a Realizar
Reserva de Lucro	Reserva de Lucro
Reserva de Capital	Reserva de Capital
Reserva de Reavaliação	Ajuste de Avaliação Patrimonial
+ - Lucro ou Prejuízo Acumulado	(-) Prejuízo Acumulado
(-) Ações em Tesouraria	(-) Ações em Tesouraria

Capital Social

O capital social é a conta do PL composta pelas ações subscritas na constituição da sociedade ou com o aumento de capital. **É dividido em capital social e capital social a realizar**. A lei das SA dispõe que:

> **Art. 182**. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, **por dedução, a parcela ainda não realizada**.

No balanço fica assim:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital Social	10.000,00
(-) Capital Social a realizar	- 4.000,00
(=) Capital social realizado	6.000,00

Gastos Na Emissão De Ações

Esses gastos relacionados com a emissão das ações não serão tratados como despesas do período, mas lançados diretamente no Patrimônio Líquido, como redução do Capital Social. Gravem isso.

Gastos com emissão de ações
~~Despesas do período~~
Redução do valor obtido do capital social ou Reserva de Capital

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Reservas De Capital

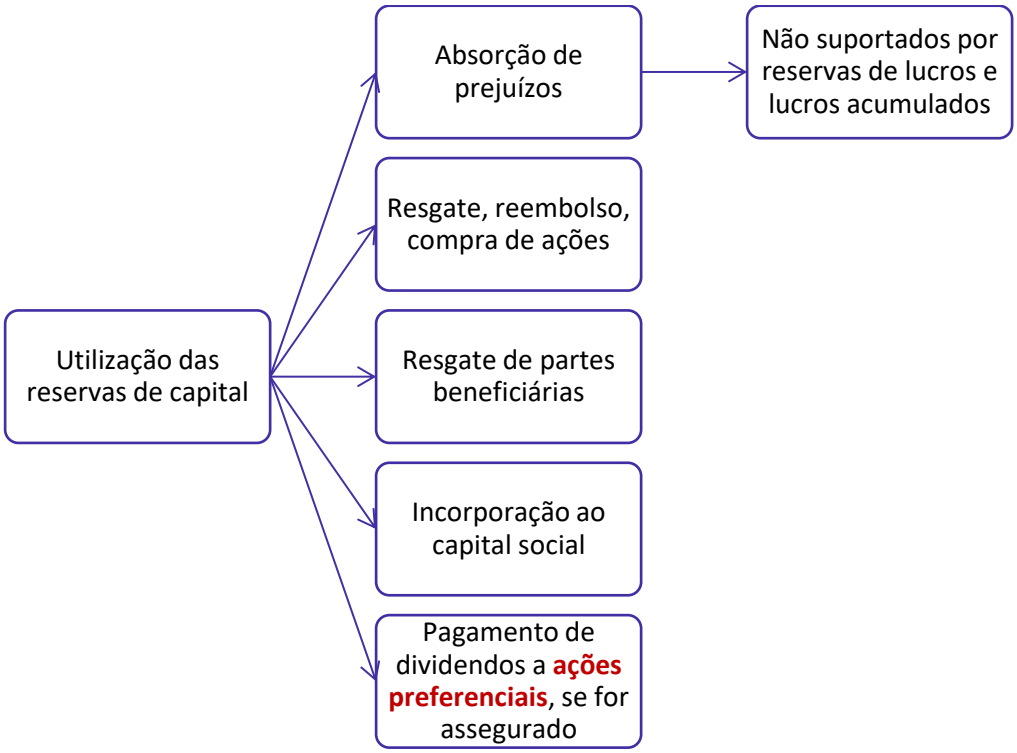
As **reservas de capital são valores recebidos pela empresa (dos sócios ou de terceiros) que não se configuram como receita**, isto é, não transitam pelo resultado do exercício, sendo contabilizadas diretamente à conta de Patrimônio Líquido.

Reserva de capital	Não são mais reservas de capital
Ágio na emissão de ações	Doações e Sub. Para Invest.
Alienação de PBs	Prêmio Emissão de Debêntures
Alienação de BS	

PB: Partes Beneficiárias
BS: Bônus de Subscrição

Utilização Das Reservas de Capital

Conforme previsão do art. 200 da LSA, a reservas de capital podem ter a seguinte utilização:



Reserva De Ágio Na Emissão De Ações

O ágio na emissão de ações NÃO representa uma receita, não é lançada no resultado do exercício, pois representa uma transação de capital da empresa com seus sócios.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Alienação De Partes Beneficiárias E Bônus De Subscrição

Segundo a Lei das SA:

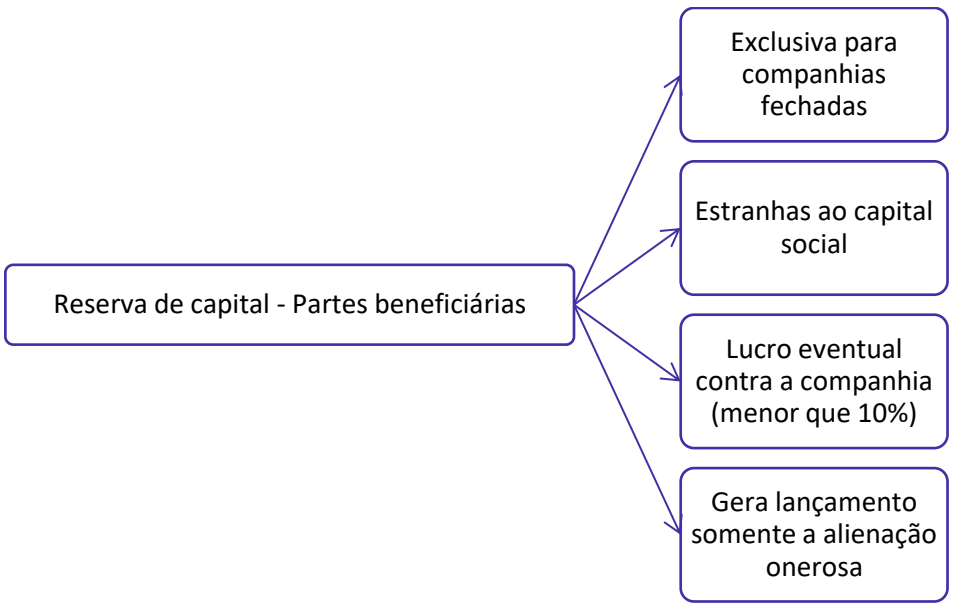
> **Art. 46**. A companhia pode criar, a qualquer tempo, títulos negociáveis, sem valor nominal e estranhos ao capital social, denominados "partes beneficiárias".
>
> § 1º As partes beneficiárias conferirão aos seus titulares direito de crédito eventual contra a companhia, consistente na participação nos lucros anuais (artigo 190).

Vê-se que as **partes beneficiárias são estranhas ao capital social**. Diferem das ações, pois não dão direito a uma parte do patrimônio da companhia, nem o de participação da administração. Não se confundem também com as debêntures, uma vez que não dá direito creditório contra a companhia para os que as possuem.

O direito a lucro é **eventual**. Esta é a palavra-chave.

Bônus de subscrição

Os bônus de subscrição conferirão aos seus titulares, nas condições constantes do certificado, direito de subscrever ações do capital social, que será exercido mediante apresentação do título à companhia e pagamento do preço de emissão das ações. Resumidamente:

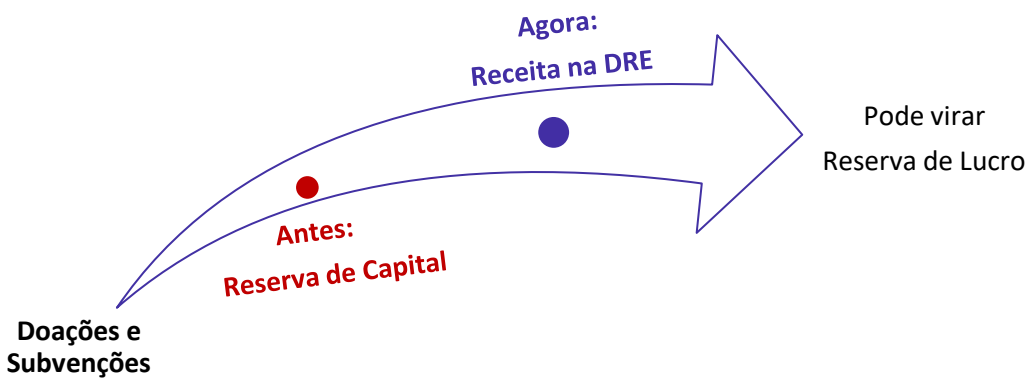


Doações E Subvenções Para Investimentos Governamentais

As doações e subvenções para investimentos governamentais (tão-somente, excluem-se as privadas) eram contabilizadas como reserva de capital.

Contudo, com as alterações da Lei das S/A, são agora consideradas receitas, que transitam pelo resultado POR COMPETÊNCIA, podendo ser registradas (depois da apuração do resultado) em uma reserva de lucros (de incentivos fiscais).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Ajuste De Avaliação Patrimonial

O **ajuste de avaliação patrimonial recebe a contrapartida de aumentos e diminuições de ativos e de passivos avaliados a valor justo:**

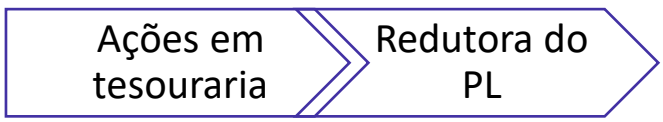
> **Art. 183**, § 3o Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos nesta Lei ou, em normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, com base na competência conferida pelo § 3o do art. 177.

Resumidamente:

Ajuste de avaliação patrimonial
Enquanto não computado no resultado do exercício
Contrapartida de aumento ou redução do ativo ou passivo
Em decorrência da avaliação a valor justo

Ações Em Tesouraria

As **ações em tesouraria são ações da empresa adquiridas pela própria empresa e mantidas na tesouraria**. A aquisição de ações de emissão própria e sua alienação são também transações de capital da entidade com seus sócios e igualmente **não devem afetar o resultado da entidade**. **A conta "ações em tesouraria" é redutora do Patrimônio Líquido (PL)**.



A compra e a alienação de ações em tesouraria é transação com sócios. O ganho ou perda em transações com sócios fica no PL, não no Resultado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

- Se tiver ganho na venda das ações em tesouraria: fica no PL, numa reserva de capital, semelhante à reserva de prêmio na emissão de ações.

- Se tiver perda, também fica no PL, e vai diminuir a reserva que serviu de lastro para a aquisição das ações em tesouraria.

Reservas De Lucros

As reservas de lucros hoje existentes são as seguintes:

Reservas de lucros
Reserva legal
Reservas estatutárias
Reservas para contingências
Reservas de incentivos fiscais
Reservas de retenção de lucros
Reserva de lucros a realizar
Reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos
Reserva de prêmio na emissão de debêntures

Existe um limite máximo para essas reservas, a saber: **Reserva de lucros < Capital social. Ou seja, a soma das Reservas de Lucros tem que ser menor do que o Capital Subscrito da empresa. Mas existem algumas reservas que, em virtude de sua natureza, não entram nessa soma. São elas:**

> **Exceções:** reserva de incentivos fiscais, reserva de contingência, lucros a realizar, prêmio na emissão de debêntures.

Para a sua prova, grave que os LEÕES têm que ser MENORES DO QUE Os CAPITAL SOCIAIS! Ou seja, a soma destas 4 reservas abaixo não pode superar o Capital Social:

Legal
E statutária
O rçamentária
Especial para dividendos não distribuídos

Reserva Legal

Segundo a lei das S/A´s:

> **Art. 193.** Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social.
>
> § 1º A companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital de que trata o § 1º do artigo 182, exceder de 30% (trinta por cento) do capital social.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> § 2º A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital.

Esquematizemos:

Reserva legal → 5% do LLE → Limitado a 20% do capital social.

Atenção! Para o cálculo da reserva legal, as bancas consideram o capital realizado, isto é capital social – capital social a integralizar.

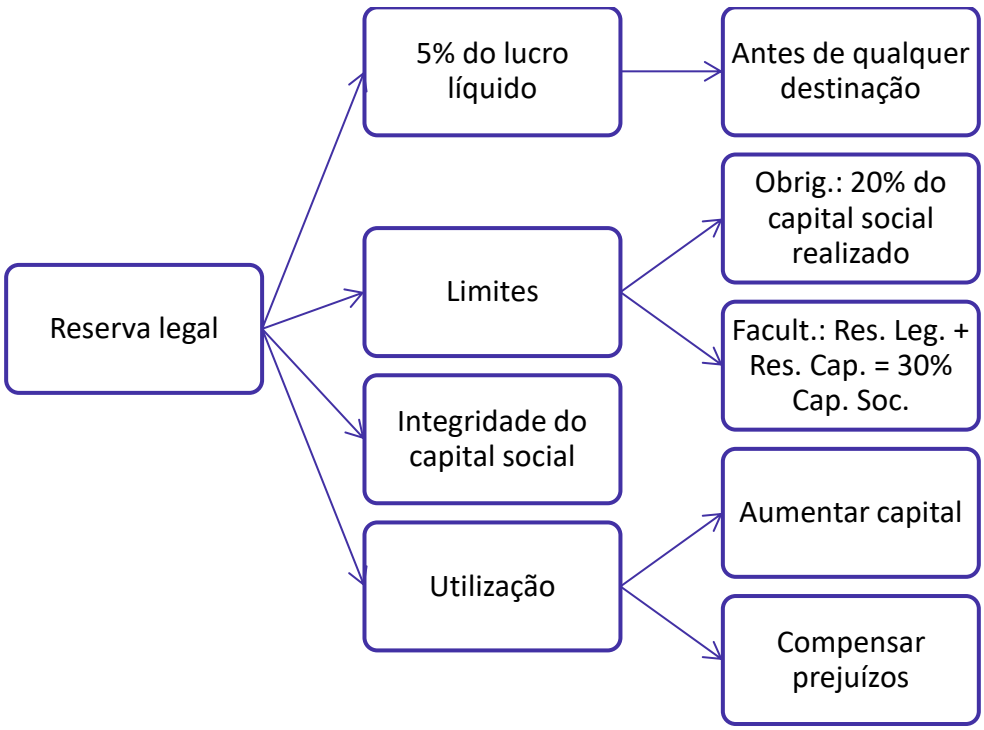
Reserva legal → Base de cálculo:

Capital social

(-) Capital a integralizar

Capital integralizado ← Usar este valor!

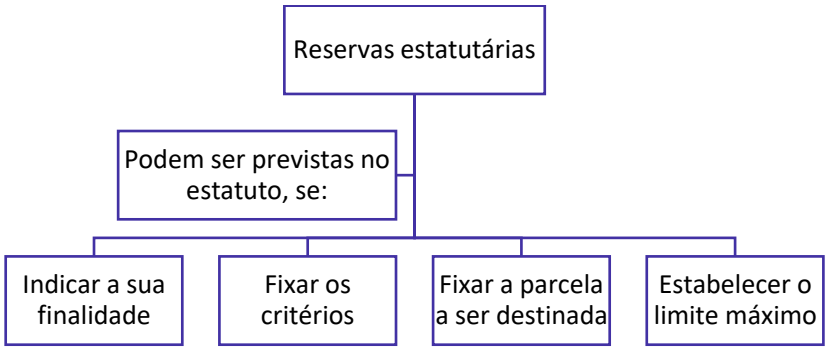
Utilizar este valor para ambos os limites (obrigatório e facultativo). Se há prejuízo acumulado, não há sentido em constituir a reserva legal. Portanto, se há prejuízos acumulados, o lucro do exercício deve ser destinado a cobrir o prejuízo, sem qualquer participação ou destinação.



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Reservas Estatutárias

As reservas estatutárias são reservas constituídas com base no lucro líquido da companhia. E devem estar previstas no estatuto.



Reserva De Contingências

A assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar parte do lucro líquido à formação de reserva com a finalidade de compensar, em **exercício futuro**, a diminuição do lucro decorrente **de perda julgada provável**, cujo valor possa ser estimado (LSA, art. 195).

A reserva será revertida no exercício em que deixarem de existir as razões que justificaram a sua constituição ou em que ocorrer a perda (LSA, art. 195, §2º).

As reservas de contingências, especificamente, **objetivam salvaguardar o capital social**, de modo que se posteriormente algo acontecer, decorrente de perda julgada provável cujo valor possa ser estimado, a companhia esteja preparada.

Podem ser constituídas reservas de contingências para:

- **Geadas ou secas, que podem atingir empresas com plantações**, criações ou estoques nessas áreas, ou ainda as que dependem desses produtos para suas operações, como no caso de empresas comerciais ou industriais que utilizem tais produtos como matérias-primas em seu processo produtivo.

- **Cheias, inundações e outros fenômenos naturais** que podem ocorrer ciclicamente nas áreas onde se localizam estoques ou instalações da empresa, gerando prejuízos efetivos por perdas de bens, por paralisação temporária das operações.

Reserva para contingência	Provisões para contingências
•Compensação de perda em exercício futuro; •Segrega no PL parcela de lucros que poderia ir para dividendos; •É revertida para lucros acumulados (ocorrendo ou não o evento), integrando BC dos dividendos •Conta do PL, reserva de lucros. Não afeta resultado; •Exemplos: geadas, inundações, secas, empresas que operam com períodos altamente lucrativos e depois com baixa lucratividade.	•Cobertura de perda em que já houve fato gerador; •Constituída independente do lucro ou prejuízo do exercício; •Não há reversão de valores, em regra. •Conta do passivo e contrapartida em despesa no resultado; •Exemplos: indenizações contratuais, contingências fiscais, trabalhistas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

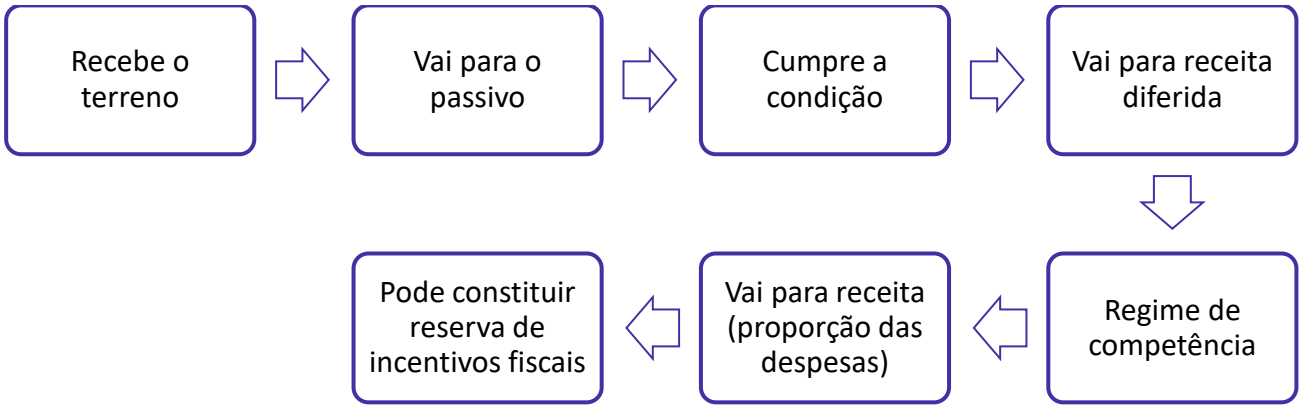
Reserva De Incentivos Fiscais

Dissemos **anteriormente que as doações e subvenções governamentais. Agora essas doações são registradas como receita (lembrem-se de que as receitas são contas de resultado)**.

Mas esse reconhecimento nem sempre é imediato! A entidade pode ter que cumprir algumas condições para receber essa doação ou subvenção, como por exemplo, construir uma fábrica, gerar empregos.

Inobstante o valor do lucro líquido recebido com doações e subvenções governamentais tenha deixado de figurar como reserva de capital, a companhia poderá deliberar por formar com esse montante uma reserva de lucro, chamada reserva de incentivos fiscais.

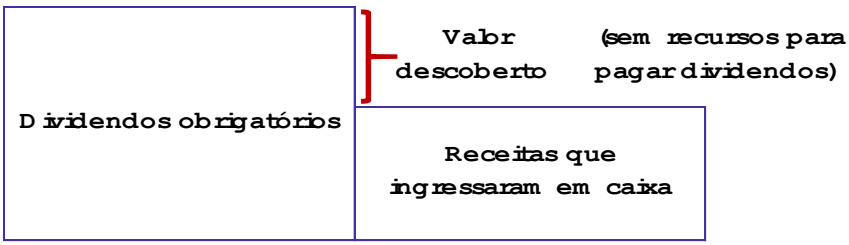
Esse reconhecimento pode ser resumido no seguinte esquema, imaginando que determinada empresa recebeu um terreno em doação de uma prefeitura com a obrigação de gerar 10.000 empregos:



Percebam que, por competência, a entidade reconhece a receita de subvenção no seu resultado. Porém, existe a possibilidade de destinar esse saldo diretamente no Patrimônio Líquido, como Reserva de Incentivos Fiscais, com isso, a empresa "foge" da tributação.

Reserva De Lucros A Realizar

No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do estatuto ou do art. 202 da Lei das S/A, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar.



Então, se ela tem **dividendos a pagar superiores às receitas que ingressaram**, significa que os valores em verde estarão, em tese, descobertos. Não haverá recursos para pagamento deste montante. Dizemos em tese, pois a empresa pode ter recurso suficiente em caixa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Desta forma, à opção da companhia, poderá ser constituída a reserva de lucros a realizar, mediante destinação dos lucros do exercício, cujo objetivo é evidenciar a parcela de lucros ainda não realizada financeiramente, apesar de reconhecida contabilmente, pela empresa. Um aspecto deveras importante é anotar que a constituição desta reserva é **facultativa**.

São considerados lucros não realizados:

- Resultado positivo com equivalência patrimonial: a receita de equivalência patrimonial não ingressa no caixa. Portanto, a sua receita é considerada ganha, mas não realizada. Realização está ligado à entrada de dinheiro em caixa.

- Lucro, rendimento, ganhos cuja realização financeira se dê no longo prazo. Aqui é o caso das vendas de longo prazo.

Reserva Especial Para Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos

Segundo a Lei das Sociedades por Ações:

> **Art. 202**. Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, a parcela dos lucros estabelecida no estatuto (...)

Portanto, a regra é a distribuição de dividendos ao final de cada exercício social. Contudo, como todo negócio está sujeito a risco, pode acontecer de a **empresa possuir lucro, mas não possuir situação financeira ou patrimonial que permita o pagamento de dividendos**, como, por exemplo, quando a empresa tem um **volume extraordinário de empréstimos a serem quitados**, ou quando está em **recuperação judicial ou extrajudicial**. Tal situação está prevista na Lei da SAs da seguinte forma:

> § 4º O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da administração informarem à assembleia-geral ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da companhia. O conselho fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação e, na companhia aberta, seus administradores encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários, dentro de 5 (cinco) dias da realização da assembleia-geral, exposição justificativa da informação transmitida à assembleia.
>
> § 5º Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do § 4º serão registrados como reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o permitir a situação financeira da companhia.

Muitos alunos confundem a Reserva de Lucros a Realizar com a Reserva Especial de dividendos não distribuídos, mas vamos explicar a diferença.

No caso da Reserva de Lucros a Realizar, a empresa obteve Lucro, mas tem pouco dinheiro em caixa, portanto, pagar dividendos pode gerar um desequilíbrio financeiro para empresa, por esse motivo ela constitui a Reserva de Lucros a Realizar.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

No caso da Reserva Especial, o cenário no qual a empresa está envolvida é ruim. Há empréstimos que precisam ser quitados, a empresa está em recuperação judicial, etc.

Reserva De Prêmio Na Emissão De Debêntures

O Prêmio na emissão de debêntures era classificado como reserva de capital. Com o advento da Lei n° 11.638 e 11.941, ele passou a ser apropriado ao resultado como receita, conforme o regime de competência.

Quando o preço da debênture supera o seu valor nominal, teríamos, à visão da legislação antiga, uma reserva de capital a ser registrada, chamada Reserva de Prêmio na Emissão de Debêntures. Isso ocorre quando as condições como juros, garantias e outras vantagens forem atraentes para os investidores.

O valor apropriado ao resultado **pode** ser destinado à formação de reserva específica de prêmios de debêntures, para evitar a tributação pelo Imposto de Renda (Lei 11.941/09).

Ressaltamos que é uma faculdade da empresa. Ela pode ou não constituir tal reserva. Se não constituir, será tributada pelo IR.

Reserva De Retenção De Lucro OU RESERVA ORÇAMENTÁRIA OU RESERVA DE INVESTIMENTOS

Conforme a Lei 6.404/76:

- Retenção de Lucros

  Art. 196. A assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, deliberar reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital por ela previamente aprovado.

  § 1º O orçamento, submetido pelos órgãos da administração com a justificação da retenção de lucros proposta, deverá compreender todas as fontes de recursos e aplicações de capital, fixo ou circulante, e poderá ter a duração de até 5 (cinco) exercícios, salvo no caso de execução, por prazo maior, de projeto de investimento.

  § 2º O orçamento poderá ser aprovado pela assembleia-geral ordinária que deliberar sobre o balanço do exercício e revisado anualmente, quando tiver duração superior a um exercício social.

Vamos revisar alguns conteúdos através de mapas mentais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

@profjuliocardozo

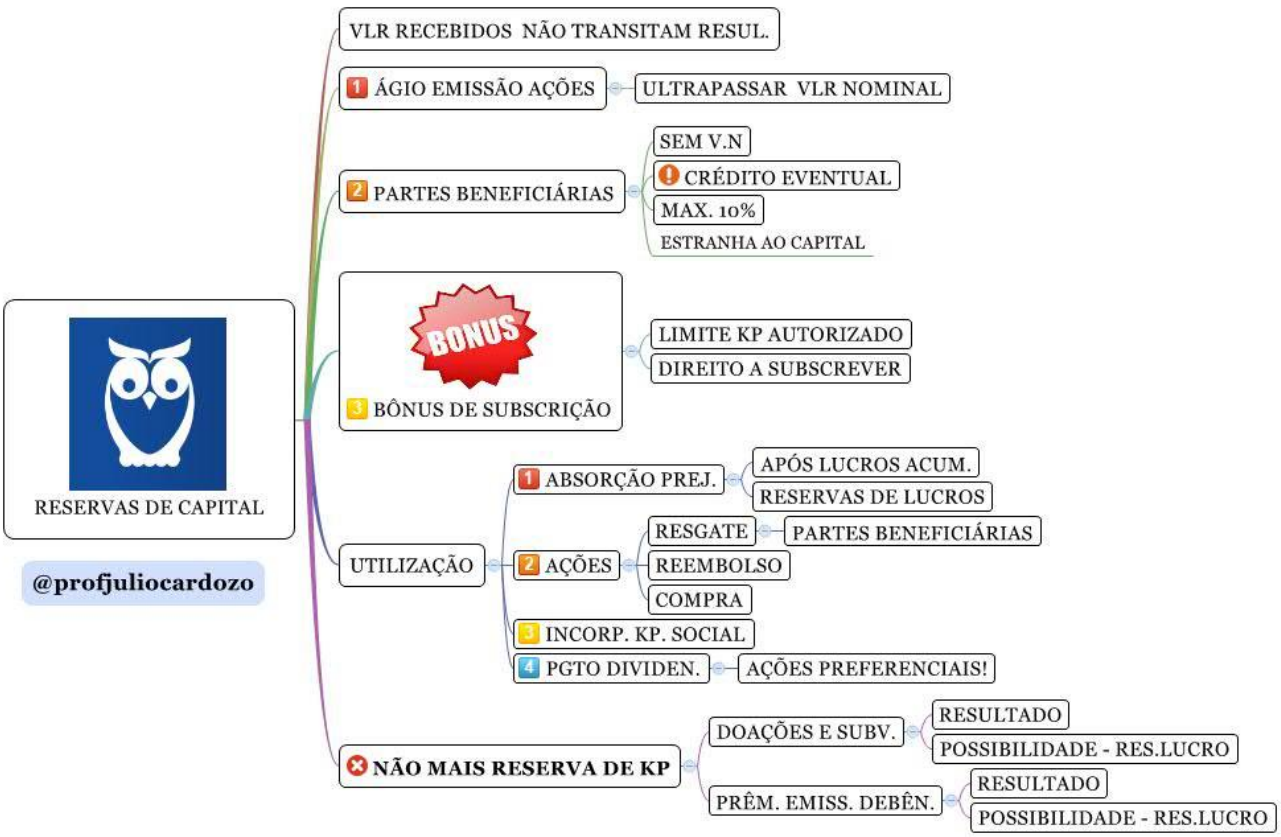
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- CAPITAL SOCIAL
  - (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR
- RESERVAS DE CAPITAL
- RESERVAS DE LUCROS
- AAP
  - ~~REAVALIAÇÃO~~
  - ATIVOS E PASSIVOS (VALOR JUSTO)
    - ± AUM. OU DIM.
  - NÃO SÃO RECEITAS AINDA
    - COMPETÊNCIA
- AÇÕES EM TESOURARIA(-)
  - PRÓPRIA EMPRESA
  - RETIFICAM ORIGEM
  - LUCRO ALIEN.
    - RESERVA CAPITAL
  - PREJ. ALIEN.
    - REDUZ A RES. ORIGEM
  - SEM DIREITO
    - VOTO
    - DIVIDENDOS
- LUCROS/ PREJ.ACUMU.
  - LUCROS
    - **ZERADA FINAL DO PERÍODO**
    - TEMPORÁRIA
  - PREJUÍZOS
    - DIMINUI O PL
    - DEVEDORA
- DIVIDENDOS ADICIONAIS
  - CONTABILIZ. OU NÃO
    - DATA DO B.P
  - 1 CONTA DE PL.
    - 2 DEPOIS PASSIVO

RESERVAS DE LUCROS I

- LUCROS NÃO DISTRIBUÍDOS
- DESTINAÇÃO LUCRO
  - DIVIDENDOS
  - RESERVAS DE LUCROS
  - AUMENTO KP
- LIMITE MÁX.
  - KP SOCIAL
  - INCENTIVOS FISCAIS
  - LUCROS A REALIZAR
  - CONTINGÊNCIAS
  - } *EXCEÇÕES*
- LEGAL
  - PROTEGER CAPITAL SOCIAL
  - 5% LLE
    - RESERVA OBRIGATÓRIA
  - MAX. 20% KP
    - LIMITE OBRIGATÓRIO
  - 30% R.LEG + R. KP
    - LIMITE FACULTATIVO
  - NÃO PODE HAVER PREJ.
- ESTATUTÁRIA
  - USO
  - DESTINAÇÃO
  - LIM. MÁX.
  - } *PREVISÃO ESTATUTO*
- CONTINGÊNCIAS
  - COMPENSAR PREJ. FUTURO
  - REVERTIDA SE NÃO USAR
  - GEADAS, SECAS, ETC
  - PROVISÃO CONTINGÊNCIAS (CPC 25)
    - NÃO CONFUNDIR
    - EVENTOS PASSADOS
    - AFETA RESULTADO
    - PDD, TRABALHISTAS, FISCAIS
- INCENTIVOS FISCAIS
  - FACULTATIVA
  - DOAÇÕES E SUBV.
  - AFETA DIVIDENDOS
  - FUGIR TRIBUTAÇÃO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Dividendos Obrigatórios

O estatuto é livre para fixar o percentual que pagará a título de dividendos obrigatórios. Vejam! Se o estatuto falar que temos que aplicar 40% do lucro líquido, então temos de tirar 40% do lucro líquido. Não fazemos qualquer ajuste. Se o estatuto falar que é 80% do lucro ajustado, conforme a determinação lá constante, então procederemos deste modo. O estatuto, desde que esteja nos ditames legais, é soberano para fixar o quanto quiser.

Apenas nas hipóteses explicadas a seguir é que utilizamos o lucro ajustado.

Se o **estatuto for omisso** sobre o valor a ser pago a título de dividendos, aplicamos a regra prevista no inciso I do artigo 202, que propõe:

> **Base de cálculo ajustada:** 50% x [Lucro líquido – Reserva legal – Reserva para contingências + Reversão de reserva para contingências – Reserva de incentivos fiscais (facultativo) – Reserva de prêmio na emissão de debêntures (facultativo)].

Contudo, **caso venha a fixar depois, não poderá fazê-lo em menos de 25% do percentual do lucro líquido ajustado, mostrado acima**.

Fica assim:

Dividendos	
Estatuto expresso	Fixa o quanto quiser
Estatuto omisso (base de cálculo): 50% do lucro líquido ajustado, que é encontrado da seguinte maneira	Lucro líquido do exercício
	- Reserva legal
	- Reserva para contingências
	+ Reversão de reserva para contingências
	- Reserva de incentivos fiscais (facultativo)
	- Reserva emissão de debent. (facultativo)
Se fixar depois	Mínimo 25% do valor do lucro ajustado acima

Adiantamento Para Aumento De Capital

É o recurso recebido pela empresa de seus sócios/acionistas para ser utilizado no aumento do capital social.

ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL

Regra → passivo exigível

Exceção → quando não houver hipótese de restituição = PL

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Lucros Ou Prejuízos Acumulados

A conta lucros ou prejuízos acumulados é uma conta do PL e, no caso de Sociedades Anônimas, **não pode mais constar no Balanço Patrimonial, quando do fechamento da demonstração**. Não é mais possível, com as mudanças recentes advindas na contabilidade, que a empresa retenha lucros injustificadamente. Alguns autores afirmam, erroneamente, que esta conta deixou de existir. Tal afirmação está inconsistente, posto que a conta lucros acumulados pode ser utilizada temporariamente (antes do fechamento do balanço), sendo que a partir dela distribuímos os lucros do exercício as mais diversas finalidades. Sendo uma conta de PL, o seu saldo é credor.

Ressalve-se, contudo, que a conta prejuízos acumulados diminui o PL, tendo, assim, saldo devedor.

Portanto, gravem:

- A conta lucros acumulados é uma conta temporária do patrimônio líquido. Ela recebe o resultado do exercício que não mais pode ficar ali retiro injustificadamente.

- A conta Prejuízos Acumulados pode continuar a existir normalmente.

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTAS EXPLICATIVAS SEGUNDO A LEI 6.404/76

Os atos relevantes que façam parte das atividades da empresa devem ser apresentados em notas explicativas, como ordena a Lei 6.404/76:

> Art. 176. (...) § 4º As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.
>
> Art. 176. (...) § 5o As notas explicativas devem: (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
>
> I – apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
>
> II – divulgar as informações exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações financeiras; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
>
> III – fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas necessárias para uma apresentação adequada; e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)
>
> IV – indicar: (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais, especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

b) os investimentos em outras sociedades, quando relevantes (art. 247, parágrafo único); (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas avaliações (art. 182, § 3o); (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo prazo; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

f) o número, espécies e classes das ações do capital social; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no exercício; (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

h) os ajustes de exercícios anteriores (art. 186, § 1o); e (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

i) os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia. (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009)

Além das demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial, DRE, DMPL, DFC, DVA), são necessárias outras informações complementares para enriquecer os relatórios e evitar que os mesmos se tornem enganosos. Essas informações são veiculadas para auxiliar o usuário das Demonstrações Financeiras a entendê-las melhor. Visam apresentar esclarecimentos aos usuários externos.

As explicações devem ser relevantes quantitativa e qualitativamente, e podem estar na forma descritiva, na forma de quadros analíticos suplementares ou em outras formas. Normalmente, tais explicações são feitas através das Notas Explicativas, que acompanham as Demonstrações Financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS SEGUNDO O CPC 26 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

112. As notas explicativas devem:

(a) apresentar informação acerca da base para a elaboração das demonstrações contábeis e das políticas contábeis específicas utilizadas de acordo com os itens 117 a 124;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(b) divulgar a informação requerida pelos Pronunciamentos, Orientações e Interpretações que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis; e

(c) prover informação adicional que não tenha sido apresentada nas demonstrações contábeis, mas que seja relevante para sua compreensão.

As notas devem ser apresentadas, tanto quanto seja praticável, de forma sistemática. Cada item das demonstrações contábeis deve ter referência cruzada com a respectiva informação apresentada nas notas explicativas.

117. A entidade deve divulgar no resumo de políticas contábeis significativas:

(a) a base (ou bases) de mensuração utilizada(s) na elaboração das demonstrações contábeis; e

(b) outras políticas contábeis utilizadas que sejam relevantes para a compreensão das demonstrações contábeis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A aula de hoje é muito importante para seus estudos, pessoal. Não vacile! Conheça bem todas as contas do Patrimônio Líquido, funcionamento, natureza, constituição e utilização das Reservas.

São classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo.

Também é importante destacar que operações com Ações em Tesouraria NÃO afetam o Resultado do Exercício, mas são lançadas diretamente no Patrimônio Líquido.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

1. (CEBRASPE/DPE RO/Técnico em Contabilidade/2022) O patrimônio líquido de uma entidade é composto por

A reservas, capital social e inventário.

B reservas, capital social e financiamentos.

C imobilizado, capital social e inventário.

D reservas, capital social e aporte dos sócios.

E imobilizado, caixa e capital social.

Comentários:

O Patrimônio Líquido representa a riqueza própria da entidade e possui como fontes básicas os recursos dos sócios e os lucros auferidos pela entidade. A seguir, as contas do PL:

Capital Social

(-) Capital a Realizar

Reserva de Lucro

Reserva de Capital

Ajuste de Avaliação Patrimonial

(-) Prejuízo Acumulado

(-) Ações em Tesouraria

Comparando com as alternativas, temos que:

A reservas, capital social e ~~inventário~~. Errado, pois inventário se relaciona com a conta do ativo, especificadamente estoque. Lembrando que o controle desses estoques pode ser feito através do **inventário permanente** ou do **inventário periódico**.

B reservas, capital social e ~~financiamentos~~. Errado, pois financiamentos é uma conta do passivo.

C ~~imobilizado~~, capital social e ~~inventário.~~ Errado, visto que imobilizado é uma conta do ativo

D reservas, capital social e aporte dos sócios. Esse é o nosso gabarito.

E ~~imobilizado, caixa~~ e capital social. Errado, porque imobilizado e caixa são contas do ativo

Gabarito: D.

Acerca dos lançamentos contábeis, julgue o item que se segue.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

2. (CEBRASPE/TELEBRAS/Especialista em Gestão de Telecomunicações/Auditoria/2022) A integralização de capital com parte em dinheiro e parte em imóveis é um lançamento de segunda fórmula.

Comentários:

Inicialmente, vamos rever as fórmulas de lançamento:

Lançamento	Débito	Crédito
1a fórmula	1	1
2a fórmula	1	2
3a fórmula	2	1
4a fórmula	2	2

É só ver a sequência de números e teremos: **11, 12, 21, 22**. Em ordem crescente.

Observação: onde está escrito 2, deve ser entendido como 2 ou mais.

Vejamos a contabilização:

D - Disponibilidade (+ Ativo Circulante)

D - Imóveis (+ Ativo Não Circulante)

C - Capital Social (+ PL)

Nesse fato contábil temos dois débitos e 1 crédito. Assim, temos um lançamento de terceira fórmula.

Gabarito: Errado.

Considerando os componentes do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, julgue o item seguinte.

3. (CEBRASPE/TELEBRAS/Especialista em Gestão de Telecomunicações/Auditoria/2022) A reserva de capital deve ser utilizada antes da reserva legal para a absorção de prejuízos do exercício

Comentários:

Nesse quesito vamos recorrer ao art. 200 da lei 6.404/76:

Art. 200. As reservas de capital somente poderão ser utilizadas para:

I - **absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros** (artigo 189, parágrafo único);

II - resgate, reembolso ou compra de ações;

III - resgate de partes beneficiárias;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> IV - incorporação ao capital social;
>
> V - pagamento de dividendo a **ações preferenciais**, quando essa vantagem lhes for assegurada (artigo 17, § 5º).
>
> Parágrafo único. A reserva constituída com o produto da venda de partes beneficiárias poderá ser destinada ao resgate desses títulos.

Assim, a reserva de capital deve ser utilizada **DEPOIS** da reserva legal para a absorção de prejuízos do exercício.

Gabarito: Errado.

Considerando os componentes do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, julgue o item seguinte.

4. (CEBRASPE/TELEBRAS/Especialista em Gestão de Telecomunicações/Auditoria/2022) O capital subscrito pode ser menor que o capital autorizado pelo estatuto social de uma empresa.

Comentários:

O capital autorizado é uma figura prevista pela Lei 6.404/76 (Lei das S.A.) e próprio de Sociedades Anônimas de Capital Aberto (que negociam suas ações em bolsa ou balcão), em que o aumento do capital social pode ser efetuado sem reforma estatutária. O capital autorizado deve constar do estatuto social da companhia.

Não provocará contabilização. Lembrando que no balanço não virá a conta "Capital autorizado", mas sim o confronto de duas contas: capital social e capital social a integralizar.

A lei das SA dispõe:

> Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada.

Capital a integralizar é a diferença entre o capital subscrito e o capital integralizado. Ocorre quando os acionistas/sócios, por qualquer motivo, não integralizam o total do capital subscrito.

Capital a subscrever é o valor que o capital pode ser aumentado sem que seja necessário fazer alteração estatutária. É a diferença entra o capital autorizado e o capital subscrito.

Assim, é correto afirmar que o capital subscrito pode ser menor que o capital autorizado pelo estatuto social de uma empresa.

Gabarito: Correto.

Com relação aos itens de passivos e ao patrimônio líquido, julgue o item a seguir.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5. (CEBRASPE/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo/Ciências Contábeis/2022) A operação de compra de ações da própria entidade deve ser registrada como um crédito no patrimônio líquido.

Comentários:

As ações em tesouraria são ações da empresa adquiridas pela própria empresa e mantidas na tesouraria. A aquisição de ações de emissão própria e sua alienação são também transações de capital da entidade com seus sócios e igualmente **não devem afetar o resultado da entidade**.

A conta "ações em tesouraria" é redutora do Patrimônio Líquido (PL). Assim, a operação de compra de ações da própria entidade deve ser registrada como um ~~crédito~~ DÉBITO no patrimônio líquido.

Gabarito: Errado.

As demonstrações contábeis são elaboradas a partir dos registros contábeis e representam a realidade econômico-financeira de uma empresa em determinado período temporal. Considerando as regras e normas específicas acerca dos registros contábeis, julgue o item que se segue.

6. (CEBRASPE/FUNPRESP-EXE/Analista de Previdência Complementar/Contábil/2022) O registro de vendas de ações em tesouraria à vista por valor inferior ao registrado deverá ser a débito do disponível e reserva de lucros e a crédito de ações em tesouraria.

Comentários:

Exemplo de contabilização: A empresa ABC comprou $10.000 de ações em tesouraria, suportadas por uma reserva estatutária no valor de $50.000:

D – Ações em Tesouraria (Retificadora do PL)	10.000,00
C – Caixa (Ativo)	10.000,00

No balanço, fica assim:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital Social	xxxxx,xx
Reserva Legal	xxx,xx
Reserva Estatutária	50.000
Ações em Tesouraria	(10.000)
Total	40.000

Digamos que a empresa venda tais ações por 7.000. A contabilização fica assim:

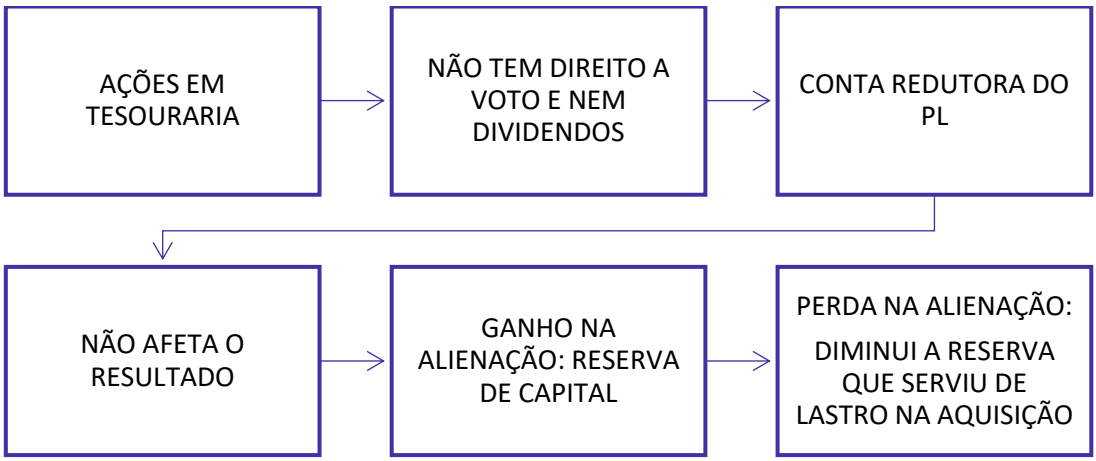
D – Caixa (Ativo)	7.000,00
D – Reserva Estatutária (PL)	3.000,00
C – Ações em tesouraria (PL)	10.000,00

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

No Balanço, após a alienação:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Capital Social	xxxxx,xx
Reserva Legal	xxx,xx
Reserva Estatutária	47.000
Total	47.000

Então, resumindo o tratamento Ações em tesouraria:



Gabarito: Correto.

A empresa de publicidade ABC Ltda. apresentou um balancete em 30/11/20X0 com os saldos conforme a tabela que se segue, cujos valores estão em reais.

caixa	5.400
bancos	2.800
clientes	20.000
estoques	37.000
contas a pagar	1.000
promissórias a pagar	3.000
capital social	70.000
prejuízos acumulados	8.800

Durante o mês de dezembro/20X0, ocorreram os seguintes eventos:

- aumento do capital, sendo em dinheiro R$ 8.000 e em veículos, R$ 20.000;
- aquisição de equipamentos, no valor de R$ 10.000, em dinheiro;
- compra de estoques a prazo, R$ 400;
- recebimento de um cheque de R$ 5.000, por serviços prestados;
- pagamento de salários do mês com cheque de R$ 2.000;
- pagamento de R$ 1.000, das notas promissórias, com uma transferência bancária;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

• prestação de serviços, que serão recebidos em janeiro de 20X1, R$ 7.800;

• pagamento de aluguéis, por R$ 600, em dinheiro;

• clientes anteciparam valores, depositando R$ 16.000 na conta corrente da empresa;

• pagamento de pró-labore ao proprietário com um cheque de R$ 8.000.

Considerando as informações da situação hipotética anterior, julgue o item subsequente que versam acerca da posição das contas em 31/12/20X1.

7. (CEBRASPE/FUB/Técnico Contabilidade/2022) É de R$ 91.400 o valor do patrimônio líquido.

Comentários:

Inicialmente, temos o seguinte balancete:

caixa	5.400
bancos	2.800
clientes	20.000
estoques	37.000
contas a pagar	1.000
promissórias a pagar	3.000
capital social	70.000
prejuízos acumulados	8.800

Durante o mês de dezembro/20X0, ocorreram os seguintes eventos:

• aumento do capital, sendo em dinheiro R$ 8.000 e em veículos, R$ 20.000;

Lançamento:

D - Caixa R$ 8.000 (+Ativo Circulante)

D - Veículos R$ 20.000; (+Ativo Não Circulante)

C - Capital Social R$ 28.000; (+PL)

• aquisição de equipamentos, no valor de R$ 10.000, em dinheiro;

Lançamento:

D - Equipamentos R$ 10.000 (+Ativo Não Circulante)

C - Caixa R$ 10.000 (-Ativo Circulante)

• compra de estoques a prazo, R$ 400;

Lançamento:

D - Estoques R$ 400 (+Ativo Circulante)

C - Fornecedores R$ 400 (+Passivo Circulante)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

• recebimento de um cheque de R$ 5.000, por serviços prestados;

Lançamento:

D - Caixa R$ 5.000 (+Ativo Circulante)

C - Receita de Vendas R$ 5.000 (+Resultado)

Tome nota! O recebimento em cheque é realizado através da tesouraria, ou seja, da conta caixa. Todavia, o pagamento em cheque é feito através de crédito na conta bancos conta movimento.

- Recebimento em cheque = Caixa
- Pagamento em cheque = Bancos

• pagamento de salários do mês com cheque de R$ 2.000;

Lançamento:

D - Despesa com Salários R$ 2.000 (-Resultado)

C - Bancos R$ 2.000 (-Ativo Circulante)

• pagamento de R$ 1.000, das notas promissórias, com uma transferência bancária;

Lançamento:

D - Promissórias a pagar R$ 1.000 (-Passivo Circulante)

C - Bancos R$ 1.000 (-Ativo Circulante)

• prestação de serviços, que serão recebidos em janeiro de 20X1, R$ 7.800;

Lançamento:

D - Clientes R$ 7.800 (+Ativo Circulante)

C - Receita de Vendas R$ 7.800 (+Resultado)

• pagamento de aluguéis, por R$ 600, em dinheiro;

Lançamento:

D - Despesa com Aluguéis R$ 600 (-Resultado)

C - Caixa R$ 600 (-Ativo Circulante)

• clientes anteciparam valores, depositando R$ 16.000 na conta corrente da empresa;

Lançamento:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

D - Bancos R$ 16.000 (+Ativo Circulante)

C - Adiantamento de Clientes R$ 16.000 (+Passivo Circulante)

• **pagamento de pró-labore ao proprietário com um cheque de R$ 8.000.**

Lançamento:

D - Despesa com Pró-labore R$ 8.000 (-Resultado)

C - Bancos R$ 8.000 (-Ativo Circulante)

Filtrando os valores do PL, temos:

Obs.: ressaltamos que as contas de resultado são contas transitórias, ou seja, são zeradas a cada exercício. A entidade irá confrontar suas receitas com suas despesas e apurará o resultado do exercício. Esse resultado será transferido para o PL, especificadamente para conta Lucros ou Prejuízos Acumulados.

	Saldo Inicial	Movimentações em dezembro	Saldo final
capital social	70.000	+ 28.000	98.000
prejuízos acumulados	-8.800	+ 5.000 - 2.000 + 7.800 - 600 -8.000 = + 2.200	-6.600
PL	**61.200**	**+30.200**	**91.400**

Gabarito: Correto.

Com relação ao tratamento contábil do patrimônio líquido e de seus componentes, julgue os próximos itens.

Situação hipotética: Uma sociedade por ações recomprou no mercado determinado tipo de suas ações, gerando um saldo de ações em tesouraria de R$ 15 milhões. Simultaneamente, fez a oferta de R$ 50 milhões de novas ações de outro tipo, de modo que obteve um ágio de 15% sobre esse montante e incorreu em custos de transação de R$ 1,5 milhão.

8. **(CEBRASPE/TCE-RJ/Analista de Controle Externo/2021) Assertiva: Sendo esses os únicos eventos registrados no período analisado, será verificado um incremento superior a R$ 42 milhões no patrimônio líquido.**

Comentários:

Na questão apresentada, tivemos os seguintes fatos contábeis:

Uma sociedade por ações recomprou no mercado determinado tipo de suas ações, gerando um saldo de ações em tesouraria de R$ 15 milhões.

Lançamento:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

D - Ações em Tesouraria	R$ 15 milhões (diminuição do PL)
C - Bancos	R$ 15 milhões (diminuição do ativo)

Depois, tivemos a emissão de ações no valor de R$ 50 milhões com ágio de 15%, isto é, 7,5 milhões e custos transação de $ 1,5 milhão. O ágio na emissão das ações será lançado como reserva de capital e os custos de transação não serão lançados como despesas, mas **como redução desse ágio**. Fica assim:

D - Bancos	R$ 56 milhões
C - Reserva de Capital - Ágio na emissão de ações	R$ 6 milhões (aumento do PL)
C - Capital Social	R$ 50 milhões (aumento do PL)

Assim sendo, a variação ocorrida no patrimônio líquido da entidade foi de 50 + 6 - 15 = 41 milhões.

O item está errado, pois foi verificado um incremento inferior e não superior a R$ 42 milhões no patrimônio líquido.

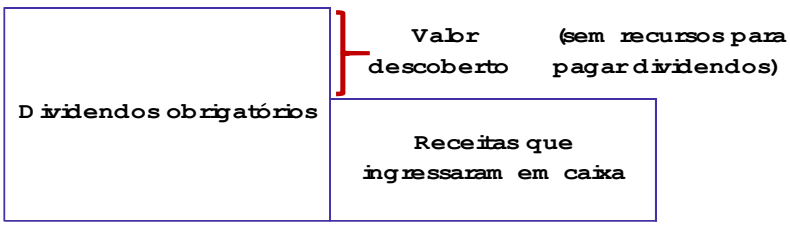
Gabarito: Errado.

9. (CEBRASPE/TCE-RJ/Analista de Controle Externo/2021) A reserva de lucros a realizar tem por finalidade adequar a distribuição de dividendos obrigatórios ao lucro efetivamente realizado em termos financeiros.

Comentários:

Item correto, pessoal. No exercício em que o montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do estatuto ou do art. 202 da Lei das S/A, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar.

Funciona basicamente do seguinte modo! Sabemos que a empresa efetua vendas à vista e vendas a prazo, não é mesmo? Várias receitas e várias despesas não afetam o caixa. Todavia, o cálculo dos dividendos, via de regra, é feita com base no lucro líquido, que leva por pressuposto o regime de competência. Então, quando calculamos os dividendos, estamos incluindo ali receitas à vista e receitas a prazo. Mas e se não entrar dinheiro suficiente para pagar os dividendos? O que acontece? A situação é a seguinte:



Gabarito: Correto.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. (CEBRASPE/TJ PA/Analista Judiciário - Ciências Contábeis/2020) Assinale a opção que apresenta a conta do patrimônio líquido que, em decorrência da função que lhe foi atribuída pela legislação societária, pode apresentar tanto saldo credor quanto saldo devedor no balanço patrimonial.

a) ações em tesouraria

b) prejuízos acumulados

c) capital a integralizar

d) ajustes de avaliação patrimonial

e) reservas de capital

Comentários:

Falamos que o ajuste de avaliação patrimonial serve tanto para aumentar como para reduzir valores de ativos e de passivos, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, em decorrência da sua avaliação a valor justo. Lembramos que tal conta pertence ao grupo Patrimônio Líquido.

Gabarito: D

11. (CEBRASPE/SEFAZ RS/Auditor-Fiscal da Receita Estadual/2019) Na fiscalização de uma sociedade anônima comercial, após o seu primeiro ano de funcionamento, verificou-se que a empresa possuía

- capital subscrito no valor de R$ 2.000;
- capital realizado no valor de R$ 1.700;
- capital de terceiros no valor de R$ 600;
- prejuízo acumulado no valor de R$ 300.

Constatou-se, ainda, que não havia reservas, ações em tesouraria nem ajuste de avaliação patrimonial nas demonstrações contábeis da sociedade.

Nessa situação hipotética, o valor do capital total à disposição da sociedade é igual a

a) R$ 1.700.

b) R$ 2.000.

c) R$ 2.300.

d) R$ 3.400.

e) R$ 4.000.

Comentários:

Vimos que capital total à disposição da sociedade = Ativo.

O quesito nos forneceu o valor do capital de terceiros (Passivo) e outros valores que compõem o PL.

Dado que a equação fundamental da contabilidade é a seguinte:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Ativo = Passivo + PL

Vamos encontrar o valor do ativo, somando o Passivo com o PL.

Antes, vamos rever as contas do PL:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
APÓS LEI 11.638/07 E LEI 11.941/09
Capital Social
(-) Capital a Realizar
Reserva de Lucro
Reserva de Capital
Ajuste de Avaliação Patrimonial
(-) Prejuízo Acumulado
(-) Ações em Tesouraria

Agora, encontremos o PL:

PL = Capital Subscrito – Capital a Integralizar – Prejuízo Acumulado

Obs.: o quesito só trouxe essas contas do grupo.

PL = 2.000 – 300 – 300 = 1400

Por fim, utilizemos a equação fundamental da contabilidade:

Ativo = Passivo + PL

Ativo (Capital Total à disposição) = 1400 + 600 = 2.000

Gabarito: B.

De acordo com dispositivos da Lei n.º 6.404/1976 e de legislação complementar, julgue o item a seguir.

12. (CEBRASPE/ABIN/Oficial Técnico de Inteligência/2018) A parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos poderá ser destinada para a constituição da reserva de incentivos fiscais, e deverá ser incluída na base de cálculo do dividendo obrigatório.

Comentários:

A resposta da assertiva está na LSA:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> Art. 195-A. A assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a **reserva de incentivos fiscais** a parcela do lucro líquido decorrente de **doações ou subvenções governamentais** para investimentos, que **poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório.**

Portanto, a primeira parte do item está correta, ao afirmar que a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos poderá ser destinada para a constituição da reserva de incentivos fiscais. Porém, temos um erro no final da assertiva, pois essa parcela **poderá ser excluída e não deverá ser incluída** na base de cálculo do dividendo obrigatório.

Gabarito: Errado

O patrimônio líquido de determinada sociedade empresária é constituído conforme tabela a seguir.

capital social autorizado	R$ 800.000,00
capital social realizado	R$ 400.000,00
reserva legal	R$ 79.500,00

13. (CEBRASPE/Contador/TJ/AC/2012) Nesse caso, se a sociedade obtiver lucro líquido no valor de R$ 40.000,00, ela deverá contabilizar o valor de R$ 2.000,00 como reserva legal.

Comentários:

Há dois limites para a Reserva Legal: o limite Obrigatório, de 20% do valor do Capital Social Integralizado; e o Limite Facultativo, que estabelece que a Reserva Legal **poderá** deixar de ser constituída quando o seu saldo, somado às reservas de Capital, atingir 30% do Capital Social Integralizado. A questão não menciona nada sobre Reservas de Capital. Assim, vamos calcular apenas o limite obrigatório:

Limite obrigatório: R$ 400.000 x 20% - R$ 79.500,00 → R$ 80.000,00 – R$ 79.500,00 = R$ 500,00.

Caso a sociedade obtenha lucro de R$ R$ 40.000,00, temos que 5% representam R$ 2.000,00.

Porém, o limite para constituição será atingido se constituirmos R$ 500,00.

Vamos explicar novamente! A reserva legal tem um limite, a partir do qual não poderemos mais constituí-la, qual seja, 20% do capital social realizado (capital social - capital social a realizar). Portanto, como temos um capital social realizado de R$ 400.000,00, só poderemos ter uma reserva legal máxima de 20% disso, ou seja, R$ 80.000,00. Como já temos R$ 79.500,00 constituído, só poderemos acrescer mais R$ 500,00 para que este limite seja atingido.

Uma vez que o lucro foi R$ 40.000,00, teoricamente, se nenhum limite existisse, constituiríamos R$ 2.000,00 (5%) de reserva legal. Mas como o limite já foi atingido, faremos somente R$ 500,00.

Gabarito: Errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

14. (CEBRASPE/MPU/Analista/Finanças e Controle/2015) As reservas para contingências são constituídas com a finalidade de compensar, em exercício futuro, diminuições do lucro decorrentes de perdas consideradas, pelas companhias, como de ocorrência remota.

Comentários:

Atenção a este tipo de questão! Cebraspe cobra muito. A assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar parte do lucro líquido à formação de reserva com a finalidade de compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável cujo valor possa ser estimado (LSA, art. 195). Uma perda cuja ocorrência é considerada remota não enseja a constituição da Reserva para Contingências.

Gabarito: Errado

15. (CEBRASPE/STJ/Analista Judiciário/2015) Os dividendos obrigatórios a distribuir que sejam incompatíveis com a situação financeira da companhia e que atendam aos requisitos da legislação societária serão reconhecidos em conta específica de reservas de lucros, no patrimônio líquido.

Comentários:

A regra é a distribuição de dividendos ao final de cada exercício social. Contudo, como todo negócio está sujeito a risco, pode acontecer de a empresa possuir lucro, mas não possuir situação financeira ou patrimonial que permita o pagamento de dividendos, como, por exemplo, quando a empresa tem um volume extraordinário de empréstimos a serem quitados, ou quando está em recuperação judicial ou extrajudicial.

Tal situação está prevista na Lei da SAs da seguinte forma:

> § 4º O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da administração informarem à assembleia-geral ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da companhia. O conselho fiscal, se em funcionamento, deverá dar parecer sobre essa informação e, na companhia aberta, seus administradores encaminharão à Comissão de Valores Mobiliários, dentro de 5 (cinco) dias da realização da assembleia-geral, exposição justificativa da informação transmitida à assembleia.
>
> § 5º Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do § 4º **serão registrados como reserva especial** e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendo assim que o permitir a situação financeira da companhia.

Gabarito: Certo

De acordo com a legislação societária, os princípios de contabilidade e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue o item seguinte, relativo a demonstrações contábeis.

Situação hipotética: Determinada empresa apresentou as seguintes contas ao fim de determinado exercício.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

contas	saldo em reais
ações em tesouraria	273.600
capital social	6.241.700
reservas de capital	203.700
reservas de lucro	1.657.100

16. (CEBRASPE/TCE-PE/ACE/2017) Assertiva: Nessa situação, o valor do patrimônio líquido a ser apresentado no balanço patrimonial será superior a R$ 8 milhões.

Comentários:

Integram o Patrimônio Líquido, de acordo com a Lei 6404/76 e alterações, as seguintes contas:

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ANTES LEI 11.638/07	APÓS LEI 11.638/07 E LEI 11.941/09
Capital Social	Capital Social
(-) Capital a Realizar	(-) Capital a Realizar
Reserva de Lucro	Reserva de Lucro
Reserva de Capital	Reserva de Capital
Reserva de Reavaliação	Ajuste de Avaliação Patrimonial
+ - Lucro ou Prejuízo Acumulado	(-) Prejuízo Acumulado
(-) Ações em Tesouraria	(-) Ações em Tesouraria

O saldo do PL apresentado será:

(+) Capital Social	6.241.700
(+) Reservas de capital	203.700
(+) Reservas de lucros	1.657.100
(-) Ações em tesouraria	273.600
Total	7.828.900

O Cebraspe adora cobrar essa pegadinha em prova. Um candidato mais desavisado somaria o saldo da conta de ações em tesouraria e encontraria um valor maior do que R$ 8 milhões e consideraria o item errado. Muito cuidado.

Gabarito: Errado.

17. (CEBRASPE/MPU/Analista/Finanças e Controle/2015) As reservas de capital podem ser utilizadas para a compra de ações de empresas coligadas e controladas.

Comentários:

Sobre a utilização das reservas de capital:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Art. 200. As reservas de capital somente poderão ser utilizadas para:

I - absorção de prejuízos que ultrapassarem os lucros acumulados e as reservas de lucros (artigo 189, parágrafo único);

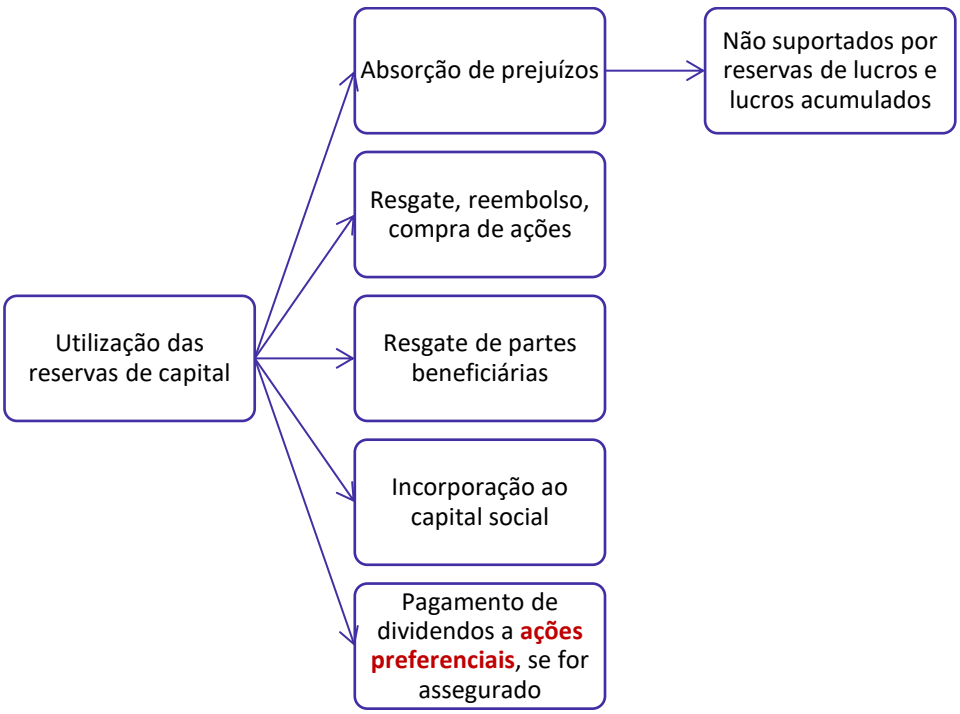
II - resgate, reembolso ou compra de ações;

III - resgate de partes beneficiárias;

IV - incorporação ao capital social;

V - pagamento de dividendo a ações preferenciais, quando essa vantagem lhes for assegurada (artigo 17, § 5º).

Parágrafo único. A reserva constituída com o produto da venda de partes beneficiárias poderá ser destinada ao resgate desses títulos.



A questão erra ao dizer que é permitido utilizar as reservas de capital para adquirir ações de empresas coligadas e controladas. Apenas ações da própria empresa é que podem ser adquiridas!

A utilização de **Reservas de Capital para comprar ações de outras empresas** pode se configurar uma dissolução disfarçada da empresa, por isso é restrita.

Gabarito: Errado

18. (CEBRASPE/Agende de Polícia Federal/2014) Se uma companhia alienar partes beneficiárias ou bônus de subscrição, o produto da alienação deverá ser registrado como reserva de capital.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários:

Cobrança da Lei 6.404, Lei das S.A. As **reservas de capital são valores recebidos pela empresa (dos sócios ou de terceiros) que não se configuram como receita**, isto é, não transitam pelo resultado do exercício, sendo contabilizadas diretamente à conta de Patrimônio Líquido.

O item está correto. Segundo a Lei 6.404:

> Art. 182. A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a parcela ainda não realizada.
>
> § 1º Serão classificadas como reservas de capital as contas que registrarem:
>
> b) o produto da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição;

Gabarito: Correto.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

Perguntas

1. Qual a definição de Patrimônio Líquido prevista no CPC 00 (R2)?
2. Quais as contas que integram o Patrimônio Líquido, de acordo com a LSA?
3. O que é Capital Social e como está dividido?
4. Como são contabilizados os gastos na emissão de ações?
5. O que são e quais as Reservas de Capital?
6. Qual a utilização das Reservas de Capital Prevista na Lei 6404/76?
7. Qual a utilização da conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial?
8. O que são ações em tesouraria?
9. Quais são as Reservas de Lucros?
10. Qual o limite para as Reservas de Lucro?
11. Qual percentual do Lucro Líquido será destinado para a Reserva Legal?
12. Qual a função da Reserva Legal?
13. O estatuto de uma S/A pode prever a constituição de Reservas de Lucros?
14. Qual a função da Reserva de Contingências?
15. Qual a utilidade da Reserva de Incentivos Fiscais?
16. Quando a Reserva de Lucros a Realizar será constituída?
17. Em caso de omissão do estatuto da empresa, quanto será destinado para dividendos mínimos obrigatórios?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Perguntas com respostas

1. Qual a definição de Patrimônio Líquido prevista no CPC 00 (R2)?

Patrimônio líquido é a participação residual nos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos. Em outras palavras, são reivindicações contra a entidade que não atendem à definição de passivo.

2. Quais as contas que integram o Patrimônio Líquido, de acordo com a LSA?

Capital Social, Capital a Realizar, Reserva de Lucro, Reserva de Capital, Ajuste de Avaliação Patrimonial, Prejuízo Acumulado, Ações em Tesouraria.

3. O que é Capital Social e como está dividido?

O capital social é a conta do PL composta pelas ações subscritas na constituição da sociedade ou com o aumento de capital. **É dividido em capital social e capital social a realizar.**

4. Como são contabilizados os gastos na emissão de ações?

Atualmente os gastos na emissão de ações são contabilizados diretamente no Patrimônio Líquido, como dedução do capital social.

5. O que são e quais as Reservas de Capital?

As reservas de capital são valores recebidos pela empresa (dos sócios ou de terceiros) que não se configuram como receita, isto é, não transitam pelo resultado do exercício, sendo contabilizadas diretamente à conta de Patrimônio Líquido. As reservas de capital são Ágio na emissão de ações, Produto da Alienação de Partes Beneficiárias e Produto da Alienação de Bônus de Subscrição.

6. Qual a utilização das Reservas de Capital Prevista na Lei 6404/76?

De acordo com o art. 200 da LSA, as Reservas de Capital podem ser utilizadas para Absorção de prejuízos (não suportados por reservas de lucros e lucros acumulados), Resgate, reembolso, compra de ações, Resgate de partes beneficiárias, Incorporação ao capital social e Pagamento de dividendos a ações preferenciais, se for assegurado esse direito.

7. Qual a utilização da conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial?

Serão classificadas como ajustes de avaliação patrimonial, enquanto não computadas no resultado do exercício em obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor atribuídos a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

8. O que são ações em tesouraria?

São ações da empresa adquiridas pela própria empresa e mantidas na tesouraria. A aquisição de ações de emissão própria e sua alienação são também transações de capital da entidade com seus sócios e igualmente não devem afetar o resultado da entidade.

9. Quais são as Reservas de Lucros?

As reservas de lucros hoje existentes são as seguintes:

Reserva legal, Reservas estatutárias, Reservas para contingências, Reservas de incentivos fiscais, Reservas de retenção de lucros, Reserva de lucros a realizar, Reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos, Reserva de prêmio na emissão de debêntures.

10. Qual o limite para as Reservas de Lucro?

Com exceção, da reserva de incentivos fiscais, reserva de contingência, lucros a realizar, prêmio na emissão de debêntures, o limite máximo para as reservas de lucros é o capital social.

11. Qual percentual do Lucro Líquido será destinado para a Reserva Legal?

Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social.

12. Qual a função da Reserva Legal?

A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital.

13. O estatuto de uma S/A pode prever a constituição de Reservas de Lucros?

Sim, desde que indique a sua finalidade, fixe os critérios, a parcela a ser destinada e estabeleça o limite máximo para a mesma.

14. Qual a função da Reserva de Contingências?

Compensar, em exercício futuro, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado.

15. Qual a utilidade da Reserva de Incentivos Fiscais?

A assembleia geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar para a reserva de incentivos fiscais a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos, que poderá ser excluída da base de cálculo do dividendo obrigatório.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

16. Quando a Reserva de Lucros a Realizar será constituída?

Quando montante do dividendo obrigatório, calculado nos termos do estatuto ou do art. 202 da Lei das S/A, ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a assembleia-geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar.

17. Em caso de omissão do estatuto da empresa, quanto será destinado para dividendos mínimos obrigatórios?

Caso o estatuto seja OMISSO, temos de ajustar a base de acordo com o exposto acima.

Base de cálculo ajustada: 50% x [Lucro líquido – Reserva legal – Reserva para contingências + Reversão de reserva para contingências – Reserva de incentivos fiscais (facultativo) – Reserva de prêmio na emissão de debêntures (facultativo)].

Pessoal, encerramos aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa abordagem e do conteúdo apresentado. Com certeza essas informações irão te auxiliar na sua jornada de estudos!

Grande abraço e bons estudos!

"Se enxerguei mais longe, foi porque me apoiei sobre os ombros de gigantes.."

(Isaac Newton)

Julio Cardozo

https://www.facebook.com/profjuliocardozo/

Insta: www.instagram.com/profjuliocardozo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Lista de Questões Estratégicas

1. **(CEBRASPE/DPE RO/Técnico em Contabilidade/2022) O patrimônio líquido de uma entidade é composto por**

A reservas, capital social e inventário.

B reservas, capital social e financiamentos.

C imobilizado, capital social e inventário.

D reservas, capital social e aporte dos sócios.

E imobilizado, caixa e capital social.

Acerca dos lançamentos contábeis, julgue o item que se segue.

2. **(CEBRASPE/TELEBRAS/Especialista em Gestão de Telecomunicações/Auditoria/2022) A integralização de capital com parte em dinheiro e parte em imóveis é um lançamento de segunda fórmula.**

Considerando os componentes do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, julgue o item seguinte.

3. **(CEBRASPE/TELEBRAS/Especialista em Gestão de Telecomunicações/Auditoria/2022) A reserva de capital deve ser utilizada antes da reserva legal para a absorção de prejuízos do exercício**

Considerando os componentes do ativo, do passivo e do patrimônio líquido, julgue o item seguinte.

4. **(CEBRASPE/TELEBRAS/Especialista em Gestão de Telecomunicações/Auditoria/2022) O capital subscrito pode ser menor que o capital autorizado pelo estatuto social de uma empresa.**

Com relação aos itens de passivos e ao patrimônio líquido, julgue o item a seguir.

5. **(CEBRASPE/TCE-SC/Auditor Fiscal de Controle Externo/Ciências Contábeis/2022) A operação de compra de ações da própria entidade deve ser registrada como um crédito no patrimônio líquido.**

As demonstrações contábeis são elaboradas a partir dos registros contábeis e representam a realidade econômico-financeira de uma empresa em determinado período temporal. Considerando as regras e normas específicas acerca dos registros contábeis, julgue o item que se segue.

6. **(CEBRASPE/FUNPRESP-EXE/Analista de Previdência Complementar/Contábil/2022) O registro de vendas de ações em tesouraria à vista por valor inferior ao registrado deverá ser a débito do disponível e reserva de lucros e a crédito de ações em tesouraria.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A empresa de publicidade ABC Ltda. apresentou um balancete em 30/11/20X0 com os saldos conforme a tabela que se segue, cujos valores estão em reais.

caixa	5.400
bancos	2.800
clientes	20.000
estoques	37.000
contas a pagar	1.000
promissórias a pagar	3.000
capital social	70.000
prejuízos acumulados	8.800

Durante o mês de dezembro/20X0, ocorreram os seguintes eventos:

- aumento do capital, sendo em dinheiro R$ 8.000 e em veículos, R$ 20.000;
- aquisição de equipamentos, no valor de R$ 10.000, em dinheiro;
- compra de estoques a prazo, R$ 400;
- recebimento de um cheque de R$ 5.000, por serviços prestados;
- pagamento de salários do mês com cheque de R$ 2.000;
- pagamento de R$ 1.000, das notas promissórias, com uma transferência bancária;
- prestação de serviços, que serão recebidos em janeiro de 20X1, R$ 7.800;
- pagamento de aluguéis, por R$ 600, em dinheiro;
- clientes anteciparam valores, depositando R$ 16.000 na conta corrente da empresa;
- pagamento de pró-labore ao proprietário com um cheque de R$ 8.000.

Considerando as informações da situação hipotética anterior, julgue o item subsequente que versam acerca da posição das contas em 31/12/20X1.

7. (CEBRASPE/FUB/Técnico Contabilidade/2022) É de R$ 91.400 o valor do patrimônio líquido.

Com relação ao tratamento contábil do patrimônio líquido e de seus componentes, julgue os próximos itens.

Situação hipotética: Uma sociedade por ações recomprou no mercado determinado tipo de suas ações, gerando um saldo de ações em tesouraria de R$ 15 milhões. Simultaneamente, fez a oferta de R$ 50 milhões de novas ações de outro tipo, de modo que obteve um ágio de 15% sobre esse montante e incorreu em custos de transação de R$ 1,5 milhão.

8. (CEBRASPE/TCE-RJ/Analista de Controle Externo/2021) Assertiva: Sendo esses os únicos eventos registrados no período analisado, será verificado um incremento superior a R$ 42 milhões no patrimônio líquido.

9. (CEBRASPE/TCE-RJ/Analista de Controle Externo/2021) A reserva de lucros a realizar tem por finalidade adequar a distribuição de dividendos obrigatórios ao lucro efetivamente realizado em termos financeiros.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. (CEBRASPE/TJ PA/Analista Judiciário - Ciências Contábeis/2020) Assinale a opção que apresenta a conta do patrimônio líquido que, em decorrência da função que lhe foi atribuída pela legislação societária, pode apresentar tanto saldo credor quanto saldo devedor no balanço patrimonial.

a) ações em tesouraria

b) prejuízos acumulados

c) capital a integralizar

d) ajustes de avaliação patrimonial

e) reservas de capital

11. (CEBRASPE/SEFAZ RS/Auditor-Fiscal da Receita Estadual/2019) Na fiscalização de uma sociedade anônima comercial, após o seu primeiro ano de funcionamento, verificou-se que a empresa possuía

- capital subscrito no valor de R$ 2.000;
- capital realizado no valor de R$ 1.700;
- capital de terceiros no valor de R$ 600;
- prejuízo acumulado no valor de R$ 300.

Constatou-se, ainda, que não havia reservas, ações em tesouraria nem ajuste de avaliação patrimonial nas demonstrações contábeis da sociedade.

Nessa situação hipotética, o valor do capital total à disposição da sociedade é igual a

a) R$ 1.700.

b) R$ 2.000.

c) R$ 2.300.

d) R$ 3.400.

e) R$ 4.000.

De acordo com dispositivos da Lei n.º 6.404/1976 e de legislação complementar, julgue o item a seguir.

12. (CEBRASPE/ABIN/Oficial Técnico de Inteligência/2018) A parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para investimentos poderá ser destinada para a constituição da reserva de incentivos fiscais, e deverá ser incluída na base de cálculo do dividendo obrigatório.

O patrimônio líquido de determinada sociedade empresária é constituído conforme tabela a seguir.

capital social autorizado	R$ 800.000,00
capital social realizado	R$ 400.000,00
reserva legal	R$ 79.500,00

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

13. **(CEBRASPE/Contador/TJ/AC/2012) Nesse caso, se a sociedade obtiver lucro líquido no valor de R$ 40.000,00, ela deverá contabilizar o valor de R$ 2.000,00 como reserva legal.**

14. **(CEBRASPE/MPU/Analista/Finanças e Controle/2015) As reservas para contingências são constituídas com a finalidade de compensar, em exercício futuro, diminuições do lucro decorrentes de perdas consideradas, pelas companhias, como de ocorrência remota.**

15. **(CEBRASPE/STJ/Analista Judiciário/2015) Os dividendos obrigatórios a distribuir que sejam incompatíveis com a situação financeira da companhia e que atendam aos requisitos da legislação societária serão reconhecidos em conta específica de reservas de lucros, no patrimônio líquido.**

De acordo com a legislação societária, os princípios de contabilidade e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), julgue o item seguinte, relativo a demonstrações contábeis.

Situação hipotética: Determinada empresa apresentou as seguintes contas ao fim de determinado exercício.

contas	saldo em reais
ações em tesouraria	273.600
capital social	6.241.700
reservas de capital	203.700
reservas de lucro	1.657.100

16. **(CEBRASPE/TCE-PE/ACE/2017) Assertiva: Nessa situação, o valor do patrimônio líquido a ser apresentado no balanço patrimonial será superior a R$ 8 milhões.**

17. **(CEBRASPE/MPU/Analista/Finanças e Controle/2015) As reservas de capital podem ser utilizadas para a compra de ações de empresas coligadas e controladas.**

18. **(CEBRASPE/Agende de Polícia Federal/2014) Se uma companhia alienar partes beneficiárias ou bônus de subscrição, o produto da alienação deverá ser registrado como reserva de capital.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

Questão	Gabarito
1	D
2	ERRADO
3	ERRADO
4	CERTO
5	ERRADO
6	CERTO
7	CERTO
8	ERRADO
9	CERTO
10	D
11	B
12	ERRADO
13	ERRADO
14	ERRADO
15	CERTO
16	ERRADO
17	ERRADO
18	CERTO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.